

PROCEDIMIENTO: APLICACIÓN GENERAL
MATERIA: TUTELA CON OCASIÓN DESPIDO, DAÑO MORAL Y COBRO PRESTACIONES LABORALES
DEMANDANTE: TOMAS OSVALDO CALDERON RAMIREZ
R.U.T.: 8.890.834-1
ABOGADO
PATROCINANTE
Y APODERADO: ENRIQUE ALEJANDRO CASTRO ABARCA
R.U.T.: 9.930.789-7
E-MAIL NOTIF.: enrique.castro@abocabogados.cl
DEMANDADO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA (DIRECCION COMUNAL DE SALUD)
R.U.T.: 69.110.400-1
REPRESENTANTE 1: JUAN ENRIQUE CASTRO PRIETO
RUT: 8.507.396-6
REPRESENTANTE 2: HERNANDO DURAN PALMA
RUT: SE IGNORA



EN LO PRINCIPAL: DEDUCE DEMANDA CONJUNTA DE TUTELA LABORAL CON OCASIÓN DEL DESPIDO Y COBRO DE PRESTACIONES LABORALES; **PRIMER OTROSÍ:** SOLICITA FORMA DE NOTIFICACION QUE INDICA Y AUTORIZACIÓN TRAMITACION ELECTRONICA; **SEGUNDO OTROSI:** PATROCINIO Y PODER.

S. J. L. DEL TRABAJO DE TALCA

TOMAS OSVALDO CALDERÓN RAMIREZ, cédula nacional de identidad número 8.890.843-1, de actividad técnico en enfermería, domiciliado en calle 3 Oriente n °678, comuna de Talca, a US., con respeto digo:

Conforme con lo dispuesto en los artículos 485° y siguientes del Código del Trabajo, vengo en deducir de forma conjunta, demanda de tutela de derechos fundamentales, con ocasión del despido, daño moral y cobro de prestaciones laborales en contra de mi ex – empleador la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA (DIRECCION COMUNAL DE SALUD)**, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por su alcalde don **JUAN CASTRO PRIETO**, de la mencionada actividad, e indistintamente también representado por su Director Comunal de Salud de Talca, don **HERNANDO DURAN PALMA**, todos domiciliados en calle 1 poniente n°927; e indistintamente en calle 1 norte n°797, ambos de Talca, a fin de que se le condene al pago de las indemnizaciones y prestaciones legales que más adelante señalaré, con costas, en atención a la

relación circunstanciada de los hechos y antecedentes de derecho que a continuación expongo:

Exposición clara y circunstanciada de los hechos

1. **Ingreso a prestar servicios:** Con fecha 01 de Enero de 1997, comencé a prestar servicios personales, bajo vínculo de subordinación y dependencia, para la demandada de autos, **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA**, ya individualizada, a través de su Dirección Comunal de Salud de Talca, relación laboral de carácter ininterrumpida, bajo la modalidad *A contrata*, siendo el último decreto alcaldicio que autorizó mi contratación el n°0375 de fecha 13 de Enero de 2015, con vigencia desde el 01 de Enero al 30 de Junio, ambos de 2015, suscrito por don Juan Castro Prieto, actual Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Talca.

2. **Naturaleza jurídica del contrato individual de trabajo:** La vinculación laboral con la Ilustre Municipalidad de Talca, según se dijo, es de aquellas denominadas *A contrata*, la cual tuvo una vigencia ininterrumpida desde el 01 de Enero de 1997 al 30 de Junio de 2015.

3. **Servicios contratados, lugar de prestación de servicios y jornada laboral:** Estos servicios personales consistían en realizar labores de TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA en el CESFAM CARLOS TRUPP WARNER, con una jornada de 44 horas semanales.

4. **Duración y vigencia del contrato individual de trabajo:** Así las cosas, cabe mencionar que la relación individual laboral que nos unía con la parte demandada lo fue en forma ininterrumpida desde el 01 de Enero de 1997 al 30 de Junio de 2015, reiterando que en carácter de *A contrata*, extendiéndose la última de ellas desde el 01 de Enero al 30 de Junio, ambos de 2015.

5. **Remuneración:** La remuneración pactada estaba constituida por un sueldo imponible de \$357.555.- más bono atención primaria de \$357.555.- más bono Ley 18.717 de \$17.628.- más asignación desempeño difícil de \$107.267.- y más asignación de responsabilidad de \$80.000.- Por tanto mi última remuneración mensual, conforme y para los efectos del artículo 489° del Código del Trabajo, asciende a la cantidad de **\$920.005.-**

6. **Feriado proporcional:** El pago por concepto de feriado proporcional, por el período 01 de enero al 30 de junio, ambos de 2015, es debido por mi ex –

empleador, adeudándose por este concepto la cantidad de \$291.335.- más los reajustes, y hecho lo anterior aplicados los intereses que correspondan o la suma de SS. estime pertinente según el mérito de autos.

Exposicion clara y circunstanciada de los hechos coetaneos al despido

Previo a lo anterior, debo mencionar que en los más de 18 años que presté servicios a **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA**, a través de la Dirección Comunal de Salud de esta ciudad, en el Consultorio CESFAN CARLOS TRUPP, mi desempeño fue de excelencia, manteniendo muy buenas relaciones con todos mis compañeros.

Sin perjuicio de lo anterior esto cambio de forma dramática con la llegada de la enfermera Claudia Castro, quien es Jefe de Enfermeras del CESFAM CARLOS TRUPP, aproximadamente en el año 2012, quien siempre me decía *Yo soy la Jefa y ahora la van a pagar los antiguos funcionarios, a ellos no los quiero, pues son amigos de la ex Directora del consultorio doña Pilar García.*

Los vejámenes y humillaciones que terminaron o fueron ocasión del despido, el 30 de junio de 2015, empezaron mucho antes, y así por ejemplo en el verano de 2015, cuando los paramédicos usábamos zapatos de goma, y en mi caso blanco, la Sra. Claudia Castro, pasaba junto a mi persona y delante de otros funcionarios señalaba: *¿Venderán para hombres de estos zapatos?*, produciendo la risa de todos y la vergüenza de mi parte.

De igual forma, yo usaba un uniforme de color azul Rey, ante lo cual la misma funcionaria me decía: *Ese uniforme lo usan las enfermeras, no los técnicos, pues con eso parece una mina.*

Además, cuando dicha funcionaria pasaba a mi lado, me decía *Que rico el perfume que usa, es igual al que uso yo*, haciendo mofa y burlándose de una situación que ella estimaba era un actuar fino y femenino de mi parte.

De igual forma, en el mismo periodo de tiempo, llegaban los alumnos en práctica al consultorio, y la enfermera Claudia Castro me aislaba, diciéndole a los alumnos *No lo pesquen a él, pues es solo un técnico y no un enfermero.*

En febrero de 2015, luego de mis vacaciones y la Directora del CESFAN hace una reunión, donde dice: *Les informo que a contar de este mes el nuevo Jefe*

comunal de salud, va a empezar a echar y cambiar gente. Ante todo lo anterior, el estrés producido y las amenazas veladas a mi persona, efectúo una denuncia individual de enfermedad profesional a la Mutual de Seguridad con fecha 18 de febrero de 2015, en donde se constata la enfermedad laboral con un diagnóstico de trastorno de adaptación y dándome un reposo por 10 días desde el 18 al 27, ambos de febrero de 2015.

Posterior a ello me reincorporo a mis funciones, pero en dicho momento empieza la peor parte del acoso laboral sufrido y del vejamen en contra de mi persona, pues ahora las acusaciones deslindaban en hechos delictuales imputados a mi persona. Lo anterior debemos contextualizarlo con que a fines del año 2014 hubo un robo o hurto en dependencias del CONSULTORIO CARLOS TRUPP, por el cual desde una ambulancia del recinto sustrajeron varios elementos médicos. De ello me enteré por comentarios en el mismo consultorio, ya que el robo fue en el turno de otro técnico en enfermería de nombre Alejandro Sepulveda.

Lo anterior no pasaba de ser un dato del cual supe coloquialmente, ello hasta el mes de Marzo de 2015, cuando sorpresivamente fui citado por el Director comunal de salud don Hernando Durán Palma, a las dependencias de la Dirección comunal de Salud ubicadas en calle 1 poniente N°927 de Talca, al llegar a dicho lugar y hacerme entrar a su oficina, se encontraba además presente don Alejandro Alvear Vargas, quien es Jefe de recursos humanos del servicio, momento en el cual el Sr. Durán me dice: *Don Tomas, usted se va del SAPU CARLOS TRUPP, pues nos han informado que usted se ha robado algunas cosas de ahí*, lo anterior fue un balde de agua fría que me recorrió el cuerpo, y solo atiné a decirle: *pero quien le ha dicho semejante cosa*, a lo que me indica: *No le voy a decir nada más, ya está decidido, usted se cambia de lugar de trabajo a la espera de la decisión del Servicio*. Le indico que: *como después de casi 16 años, trabajando en el mismo lugar, me quiere cambiar a otro CESFAM, además de que en el CESFAM CARLOS TRUPP, obtenía bonos por desempeño difícil, que no los iba a tener en otro lugar*, a lo que me indica: *A mí no me interesa, su tema, usted se va del CESFAM CARLOS TRUPP al CESFAM MAGISTERIO y vamos a llamar de inmediato para allá para que lo reciban*.

Todo lo anterior, por supuesto provocó en mí una angustia tal, que debí ir nuevamente a la Mutual de seguridad, en donde se califica la enfermedad de laboral, y se me diagnostica *Trastorno de adaptación angustioso severo* y comienzo con tratamiento con Neopresol y Clozanil. Derivado de lo anterior estuve con licencia por 15 días desde el 02 al 16, ambos de abril de 2015; posteriormente

con otra licencia por 15 días desde el 28 de Abril al 12 de mayo, ambos de 2015 y finalmente una licencia por 4 días desde el 19 al 22, ambos de mayo de 2015.

Posterior a todo esto, vuelvo a prestar mis labores, ya en el CESFAM MAGISTERIO, cuando el día 24 de junio de 2015, alrededor de las 15:00 horas, llega a dicho centro médico don Alejandro Alvear, Jefe de recurso humanos, quien me manda a llamar a la oficina de la Directora del centro de salud, cierra la puerta, entregándome un documento, que me indica debo firmarlo sin leerlo, a lo que le indico que primero lo debo leer. Al hacerlo me percató que se culmina un largo peregrinaje de malos tratos y burlas hacia mi persona, ya que se trata de un acta de notificación, donde se me indica: *que a contar del 30 de Junio de 2015, se pone término a mi relación laboral* pero lo más grave de dicha acta de notificación es que se me individualiza como "LA FUNCIONARIA", es decir con ocasión del despido, aún se producía la burla final de la cual fui víctima, vulnerando mi salud psíquica y siendo absolutamente discriminado en ese momento por mi forma de ser, además de dañar mi honra y por qué no, la de mi familia.

Lo anterior SS. podrá imaginar el impacto que me provocó, atendido los casi 18 años de servicios y darme cuenta de la crueldad en el momento y con ocasión del despido que estaba siendo víctima, tratándome de FUNCIONARIA, máxime que en mi calidad de contrata, pocos eran los derechos que tenía, pero igual quería saber los motivos de la decisión, por lo cual pregunté, indicándome el Jefe de recurso humanos: *Solo firme la hoja, no tengo todo el tiempo del mundo para que firme, tirándome el papel y señalándome que me retirara de inmediato.*

Lo anterior para mí era muy doloroso, no podía entender el ensañamiento contra de mi persona, a mayor abundamiento, y al no saber cuál era el motivo de que después de casi 18 años en el Servicio de salud municipal y de ser un funcionario conocido y sin amonestaciones de ninguna especie, sin que hubiera existido sumario alguno, se me desvincula, concurrí en forma coetánea a mi despido a un Concejo Municipal, en el Edificio de la Municipalidad de Talca, del cual ignoro la fecha exacta, para plantear mi tema y saber a ciencia cierta las razones del término de la relación laboral, donde se me indicó al final de la sesión, por parte del Alcalde que a pesar de ser buena persona y buen funcionario a él le habrían contado que yo habría robado cosas del Cesfam Carlos Trupp y que por eso según a él le dijeron, yo habría sido despedido. Esto no obstante repito, nunca se me hizo sumario alguno por ningún hecho que me fuera imputado.

Posterior a ello en otra reunión del Concejo Municipal, pero esta vez en la sesión misma el concejal Marcelo Rojas señala: *siento vergüenza estar en esta*

reunión de concejales, pues lo que más siento es el maltrato que se le ha dado a un funcionario municipal, con 20 años de servicios, pues es una vergüenza que se le trate de ladrón, sin darle una explicación, por lo que solicitó un informe de la vida laboral del funcionario (ese funcionario era yo).

A esta altura, la situación ya era absolutamente vejatoria para mi persona, afectando mi honra y honor, por cuanto con ocasión de mi despido se me estaba acusando de ladrón, situación que además estaba siendo conocida por concejales y por mis propios colegas, quienes me llamaban, para indicarme lo injusto de la situación. De hecho también me llamó mi colega Alejandro Sepulveda Seguel, quien era la persona que estaba de turno al momento del robo ocurrido a fines del 2014, por el cual ahora se me estaba acusando de ser el responsable y ser la causa y ocasión de mi despido, quien me señala: *que injusto lo que te pasó, si tu ni siquiera estabas de turno en el momento del robo*, por lo que con las acusaciones efectuadas en mi contra, asumidos por la MUNICIPALIDAD DE TALCA y por el SERVICIO DE SALUD COMUNAL, se estaba construyendo en todos mis compañeros de trabajo, en las autoridades del Servicio y en el Sr. Alcalde y Sres. Concejales de esta comuna, una reputación falsa de mi persona, que obviamente degradaba mi honra y honor.

Podrá imaginarse SS los actos vejatorios efectuados con ocasión de mi despido al tratarme de FUNCIONARIA y de igual forma ser tratado como un común "delincuente". La anterior es la única razón que puede existir para tan lamentable, e incomprensible actitud de LA MUNICIPALIDAD DE TALCA y su SERVICIO DE SALUD, al amparar acciones y comportamientos, tomados por la Jefatura de dicho Servicios, que afectan directamente mi reputación, fama y honra, a la luz de decisiones y expresiones que se me imputaren.

Como SS. podrá advertir, no existe duda en orden a que fui despedido con vulneración de los derechos fundamentales señalados en el artículo 19° N°1 de la carta magna "*Derecho a la Integridad física y Psíquica*"; y N°4 de la misma Constitución Política de la República de Chile, "*El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y su familia*", principalmente el derecho a la honra, consagrado como derecho tutelado en el artículo 485 inciso 1° del Código del Trabajo. En la especie, mi reputación y fama como persona y trabajador cultivada durante 18 años en la MUNICIPALIDAD DE TALCA y su SERVICIO DE SALUD que consideraba la visión que los demás tenían de mi persona y del conjunto de cualidades éticas que recibía del trato de los demás, se vio vulnerada con ocasión del despido del que fui sujeto, y el acto o acción de éste, en orden a que se me acusó de ladrón, tratándome como si fuera un

“delincuente”, haciéndome responsable sin sumario ni proceso alguno de un robo ocurrido en el CESFAM CARLOS TRUPP, sin indicar ninguna autoridad, que persona, dio dicha falsa información respecto de mi persona.

Antecedentes de derecho

En virtud de los hechos expuestos, queda de manifiesto que con ocasión del despido del que fui sujeto de parte de mi ex – empleador MUNICIPALIDAD DE TALCA y su SERVICIO DE SALUD, se ha producido una vulneración de los derechos fundamentales señalados en el artículo 19° N°1 de la carta magna “*Derecho a la Integridad física y Psíquica*”; y 19 N°4 de la Constitución Política del Estado “Derecho a la Honra de la persona”, tutelado en el procedimiento que se invoca en el inciso primero del artículo 485° del Código del Trabajo, el que ocurrió como consecuencia directa del despido del que fui sujeto y de las acciones llevadas a cabo por el empleador en orden a efectuar actos vejatorios y de deshonra respecto de mi persona, como se han relatado precedentemente, a saber:

1. Burlarse de mi persona, tratándome como Mujer.
2. Tratar me en la carta de despido como FUNCIONARIA;
3. Justificando un traslado de mi lugar de trabajo, basado en un robo que yo habría cometido.
4. Justificar mi despido en un robo que yo no cometí.

Por lo anterior el despido de que fui sujeto en las condiciones que se han enumerado, lesiona y vulnera el DERECHO A LA INTEGRIDAD PSIQUICA Y FISICA Y A LA HONRA.

La honra es un concepto externo, la visión que los demás tienen respecto de la respetabilidad de que goza una persona; es el conjunto de cualidades éticas que permiten que la persona merezca y reciba la consideración de los demás. El *derecho a la protección de la honra* tiene una dimensión de *heteroestima*, por el aprecio de los demás de los actos y comportamientos de la persona, y una dimensión de *autoestima*, por la conciencia de autenticidad del accionar, protegiendo la integridad de la persona, sus actos y comportamientos sociales.

La honra u honor no es sólo la reputación o buena fama de la persona ante terceros y la sociedad, sino que se relaciona también con sus actos y comportamiento. Se deshonra o afecta el honor de la persona, degradándolo, cuando proyecta actos y comportamientos que construyen una reputación falsa, y desarrolla actos y comportamientos que vulneran sus compromisos y obligaciones familiares y sociales¹.

En este sentido la conducta sancionada y considerada como lesiva de derechos fundamentales, está contemplada en el artículo 489° del Código del Trabajo ***“Si la vulneración de los derechos fundamentales a que se refieren los incisos 1° y 2° del artículo 485, se hubiere producido con ocasión del despido...”***; en relación con el artículo 485°, del Código del Ramo, que prescribe: ***“El procedimiento contenido en este párrafo se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19... N°4... cuando aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador”***.-

La conducta lesiva desarrollada por representantes de mi empleador es un ilícito de resultado. Es por tanto polimórfica, pudiendo adoptar cualquier forma y contenido, pero con un resultado específico: **Restringir o vulnerar desproporcionadamente alguno de los derechos fundamentales protegidos del trabajador.**

Es decir el hecho típico es la conducta del empleado, ejecutada en ejercicio de las facultades que la ley le reconoce, que afecta o restringe de manera desproporcionada e injustificada el ejercicio de un derecho fundamental del trabajador.

En el caso concreto se ha producido una conducta del empleador enmarcada dentro de su facultad legal de despedir a un trabajador; y por tanto su accionar en defensa del derecho a la propiedad tangible e intangible de la empresa, se colisiona o conflictúa con el derecho a la honra del trabajador.

Por esto, será MUNICIPALIDAD DE TALCA y su SERVICIO DE SALUD quien estará obligada a justificar su actuación, es decir, explicar y fundamentar, el hecho de haberme imputado la comisión de un robo, razón por la cual después de casi 18 años de servicios se me aparta del mismo.

¹ Nogueira Alcalá, Humberto. Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales. 2ª Edición Santiago, Chile, Librotecnia 2008; Tomo I; página 668.

Los indicios

El derecho laboral chileno, ha introducido una norma novedosa para la regulación procesal de la carga probatoria, que ya existía en el derecho comparado, en orden al difícil escenario probatorio que el trabajador debe enfrentar en las denuncias por violación o lesión de derechos fundamentales, la que se encuentra en el artículo 493° del Código del Trabajo, que dispone: "Cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y su proporcionalidad"

Dichos indicios, dicen relación con "hechos que han de generar en el juzgador al menos la sospecha fundada de que ha existido lesión de derechos fundamentales". Por ello, la prueba reducida de que se beneficia al trabajador se traduce en la prueba de hechos que generen en el juez una sospecha razonable de que ha existido la conducta lesiva (*Martínez R. L. "Decisiones empresariales y principio de igualdad", Cedecs, Barcelona, 1998, pag.174*).

En el caso sub lite los indicios son:

- A) Despido el 24 de Junio de 2015, para hacerse efectivo a partir del 01 de Julio de 2015, después de una serie de renovaciones de contrata por 17 años.
- B) Que, solo dos meses antes del despido se me haya trasladado desde el consultorio CARLOS TRUPP, donde presté servicios por casi 18 años, basados en una denuncia anónima de robo respecto de mi persona.
- G) Que, el día de comunicación del despido se me entrega una notificación donde mi persona es sindicada como FUNCIONARIA.
- D) Que la respuesta de la autoridad, sobre mi despido, haya sido porque se trataba de un robo yo habría cometido.
- E) Declaración en sesión de concejo Municipal de Concejal de Talca don Marcelo Rojas, en donde pide explicaciones por el trato de ladrón que se me daba y que fue con ocasión del despido del que fui sujeto.

Todos estos indicios, son en mi concepto, suficientes, inequívocos y demostrativos de que en la especie se ha vulnerado mi derecho fundamental señalado en el artículo 19 N°1 de la carta magna "*Derecho a la Integridad física y Psíquica*"; y 19 N°4 de la Constitución Política de la República de Chile, "*El respeto*

*y protección a la vida privada y pública y a **la honra de la persona** y su familia", principalmente el derecho a la honra, consagrado como derecho tutelado en el artículo 485º inciso 1º del Código del Trabajo. Hechos que hacen del todo procedente lo dispuesto en el artículo 493º del Código del Trabajo, que dispone que: *Cuando de los antecedentes aportados por la denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.**

En conclusión, con ocasión el despido efectuado por la demandada, se ha vulnerado claramente mi derecho a la honra, se han efectuado acciones vejatorias hacia mi persona, que han afectado mi honorabilidad y rectitud en mi obrar y en la imagen que la mayoría de la organización tenía de mi persona, vulnerándose con ello la garantía constitucional del derecho a la honra. Dicho despido, en consecuencia, es vulneratorio de derechos fundamentales.

Por último el inciso tercero del artículo 489º del Código del Trabajo, dispone que en caso de acogerse la denuncia por vulneración de derechos fundamentales, el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso 4º del artículo 162º y la establecida en el artículo 163º, con el correspondiente recargo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 168º y adicionalmente, a una indemnización que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a once meses de la última remuneración mensual.

Del daño moral

De igual modo y como consecuencia natural del daño psicológico y emocional derivado del estado de constante agresión y vulneración laboral, a la que he sido sometido por mi ex empleadora, durante la última etapa de relación laboral y particularmente con ocasión del despido, lo que ha resentido notablemente mi salud generándome una lesión extra patrimonial que no merezco ni tengo por qué soportar y que debe ser reparada a través de la respectiva indemnización de los perjuicios sufridos, así que lo que se solicitará es la indemnización de los perjuicios sufridos y por ende la reparación del daño moral de tipo contractual por la infracción al deber de seguridad de la empleadora en la vigencia del contrato y con ocasión del despido.

Esta posibilidad se reconoce ampliamente en la doctrina y jurisprudencia, ya que los efectos lesivos de un incumplimiento contractual pueden producir daño moral y éste debe resarcirse, lo anterior se ve reafirmado por lo señalado en el artículo 495° N°3 del Código del Trabajo, referente a que la sentencia debe contener la indicación de las medidas a que se encuentra obligado el infractor, “incluidas las indemnizaciones que procedan”, sin hacer distinción alguna siendo plenamente procedente la satisfacción del daño moral sufrido como consecuencia de la privación ilegal de mi trabajo y de las circunstancias deshonrosas de mi despido las que me han dañado emocionalmente y que deben ser reparados por mi ex – empleador.

En cuanto a la enunciación precisa y concreta de las peticiones que se someten a la decisión del tribunal, indemnizaciones y prestaciones laborales adeudadas

- A) Tal como lo hemos sostenido el despido efectuado respecto de mi persona, del que he sido sujeto por parte de mi ex – empleador, ha vulnerado mi derecho fundamental, en particular el señalado en el artículo 19 N°1 de la carta magna “*Derecho a la Integridad física y Psíquica*”; y artículo 19° N°4 del Código del Trabajo, esto es “Derecho a la Honra”, lo que debe ser declarado por el Tribunal de VS.-
- B) Derivado de lo anterior la demandada me adeuda las siguientes prestaciones:
- 1.- Indemnización adicional del inciso 3° del artículo 489° del Código del Trabajo, equivalente a once meses de mi última remuneración, por un monto de **\$10.120.055.-**; o la suma inferior en el rango desde 6 a 11 meses de la última remuneración.
 - 2.- Feriado proporcional adeudado por la demandada, por un monto de **\$291.335.-**
 - 3.- Daño Moral: Lo correspondiente a la reparación de mis aflicciones y pesares por el maltrato y grave deshonra producido con ocasión de mi despido, por parte de mi empleador, en especial del Jefe del Servicios de Salud Comunal, las que deben ser reparadas

ejemplarmente, por lo que demando a dicho título la suma de **\$70.000.000.-**

4.- La demandada debe además ser condenada al pago de los reajustes e intereses señalados en los artículos 63º y 173º, ambos del Código del Trabajo.- o la suma que VS. estime pertinente según el mérito de autos.

C) Medida de reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de derechos fundamentales: Que, si lo estima a bien SS, se dicten como medidas reparatorias de las consecuencias derivadas de la vulneración de los derechos fundamentales denunciados, **MUNICIPALIDAD DE TALCA y su SERVICIO DE SALUD COMUNAL**, deberá:

c.1. Capacitar a todas las jefaturas y autoridades pertinentes de la **MUNICIPALIDAD DE TALCA y su SERVICIO DE SALUD COMUNAL**, realizando un seminario de al menos 12 horas, que no podrá distribuirse en menos de 6 jornadas de dos horas de duración en un período de dos meses calendario, dictado por un abogado especialista en derecho laboral y que diga relación con derechos fundamentales en el trabajo y capacidad de liderazgo y cuya observancia sea fiscalizada por la Inspección del Trabajo de Talca.

c.2. Asimismo **MUNICIPALIDAD DE TALCA y su SERVICIO DE SALUD COMUNAL** a través de su Director Comunal de Salud o Directora de CESFAM CARLOS TRUPP, deberá solicitar disculpas públicas al actor, mediante un acto de desagravio desarrollado con todo el personal del CESFAM señalado y en donde además se le reconozca su labor profesional en dicho centro asistencial por el lapso de 18 años.

c.3. Ordenar a **MUNICIPALIDAD DE TALCA y su SERVICIO DE SALUD COMUNAL** que se efectúe una disculpa pública al trabajador demandante en una sesión del Concejo Municipal, donde además se resalte el agradecimiento y conducta ejemplar laboral por 18 años en dicha entidad edilicia.

c.4. Cualquier otra que sea de mejor parecer de SS. y que diga relación con la reparación del mal causado y las conductas futuras, específicamente del Director y Jefe de Recursos Humanos del Servicios Comunal de Salud de Talca.

D) Todo lo anterior con expresa condenación en costas.

POR TANTO,

En mérito de lo expuesto, y de los artículos 63°, 73°, 485°, 489°, 490°, 491°, 492°, 493° todas normas del Código del Trabajo, 19° N°1 y 4° Constitución Política y demás aplicables,

PIDO A US.: Tener por deducida en tiempo y forma **DEMANDA CONJUNTA EN CONTRA DE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA (DIRECCION COMUNAL DE SALUD)**, representada legalmente por su alcalde don **JUAN CASTRO PRIETO**, e indistintamente también representado por su Director Comunal de Salud de Talca don **HERNANDO DURAN PALMA**, todos ya individualizados, **POR VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, DAÑO MORAL POR DESPIDO LESIVO Y POR COBRO DE PRESTACIONES LABORALES**, admitirla a tramitación, y en definitiva declarar:

A) Que el despido efectuado respecto de mi persona, del que he sido sujeto por parte de mi ex – empleador, ha vulnerado mi derecho fundamental, en particular el señalado en el artículo 19° N°1 de la carta magna “*Derecho a la Integridad física y psíquica*”; y artículo 19° N°4 del Código del Trabajo, esto es “Derecho a la Honra”, lo que debe ser declarado por el Tribunal de VS.

B) Derivado de lo anterior la demandada me adeuda las siguientes prestaciones:

1.- Indemnización adicional del inciso 3° del artículo 489 del Código del Trabajo, equivalente a once meses de mi última remuneración, por un monto de **\$10.120.055.-**; o la suma inferior en el rango desde 6 a 11 meses de la última remuneración.

2.- Feriado proporcional adeudado por la demandada, por un monto de **\$291.335.-** o en subsidio la suma que SS., estime en justicia.

3.- Daño Moral: Lo correspondiente a la reparación de mis aflicciones y pesares por el maltrato y grave deshonor producido con ocasión de mi despido, por parte del alcalde de Talca y del Jefe del Servicios de Salud Comunal, las que deben ser reparadas ejemplarmente, por lo que demando a dicho título la suma de **\$70.000.000.-** o en subsidio la suma que SS.,estime en justicia.

4.- Reajustes e intereses señalados en los artículos 63º y 173º, ambos del Código del Trabajo.- o la suma que VS. estime pertinente según el mérito de autos.

C) **Medida de reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de derechos fundamentales:** Que, si lo estima a bien VS., se dicten como medidas reparatorias de las consecuencias derivadas de la vulneración de los derechos fundamentales denunciados, **MUNICIPALIDAD DE TALCA y su SERVICIO DE SALUD COMUNAL**, deberá:

c.1. Capacitar a todas las jefaturas y autoridades pertinentes de la **MUNICIPALIDAD DE TALCA y su SERVICIO DE SALUD COMUNAL**, realizando un seminario de al menos 12 horas, que no podrá distribuirse en menos de 6 jornadas de dos horas de duración en un período de dos meses calendario, dictado por un abogado especialista en derecho laboral y que diga relación con derechos fundamentales en el trabajo y capacidad de liderazgo y cuya observancia sea fiscalizada por la Inspección del Trabajo de Talca.

c.2. Asimismo **MUNICIPALIDAD DE TALCA y su SERVICIO DE SALUD COMUNAL** a través de su Director Comunal de Salud o Directora de CESFAM CARLOS TRUPP, deberá solicitar disculpas públicas al actor, mediante un acto de desagravio desarrollado con todo el personal del CESFAM señalado y en donde además se le reconozca su labor profesional en dicho centro asistencial por el lapso de 18 años.

c.3. Ordenar a **MUNICIPALIDAD DE TALCA y su SERVICIO DE SALUD COMUNAL** que se efectúe una disculpa pública al trabajador demandante en una sesión del Concejo Municipal, donde además se resalte el agradecimiento y conducta ejemplar laboral por 18 años en dicha entidad edilicia.

c.4. Cualquier otra que sea de mejor parecer de Ssa. y que diga relación con la reparación del mal causado y las conductas futuras, específicamente del Director y Jefe de Recursos Humanos del Servicios Comunal de Salud de Talca.

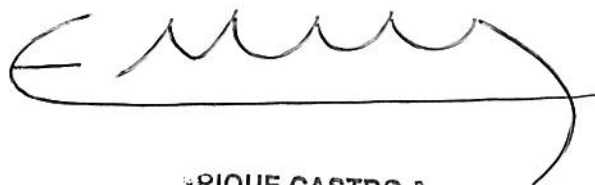
D) Todo lo anterior con expresa condenación en costas.

PRIMER OTROSÍ: PIDO a US. que en virtud de lo dispuesto en el artículo 442 del Código del Trabajo se sirva autorizar que las notificaciones de las resoluciones del presente proceso se me efectúen al correo electrónico enrique.castro@abcbogados.cl y que se me autorice a presentar escritos de manera electrónica a vuestro Tribunal.

SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a US. tener presente, que vengo en designar abogado patrocinante, confiriendo poder al efecto a **ENRIQUE ALEJANDRO CASTRO ABARCA**, a quien confiero poder con las facultades de ambos incisos del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, las que se dan por expresamente reproducidas, una a una y sin excepción, en este acto; domiciliado en Calle 2 Oriente N°1665, Comuna de Talca.

LO RECTIFICADO VNE.


8890834-1


ENRIQUE CASTRO A.
ABOGADO
RUT • 9.930.789-7

Fuere puz r

